

0023253-45.2017.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... de roubo, furto, lesão corporal e tráfico de drogas e que também agiram em área circunscricional pertencente ao 7º Distrito Policial (RDO nº 1906/13 plantão) (fls. 05/07).

Em juízo, a testemunha comum Jorge Fernando Galavotti Filho disse que em 2017, 16 de fevereiro, tomou conhecimento que dois indivíduos teriam sido presos pela PM. Conduziam uma moto vermelha. Era atribuído a eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0023253-45.2017.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023253-45.2017.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 380/2017 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

TIAGO, registrado civilmente como TIAGO ROGERIO DE SOUZA LOPES e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

TIAGO ROGÉRIO DE SOUZA LOPES e VALDIR APARECIDO DOS SANTOS FERNANDES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, porque no dia 16 de janeiro de 2017, por volta das 22h05min, na rua Eurípedes da Cruz, nº 97, bairro Vale do Sol, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com o mesmo liame subjetivo e através de uma única conduta, subtraíram, para si, um aparelho de celular, da marca Samsung, modelo Galaxy J5, avaliado em R\$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), pertencente a Kelly da Cruz Oliveira e um aparelho de celular da marca Motorola, tipo Moto G2, avaliado em R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencente a Ana Cláudia Aparecida Oliveira, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo contra estas, o que impediu a resistência das vítimas. Conforme apurado, na data dos fatos os acusados, amigos, resolveram praticar a subtração de aparelhos de celular de transeuntes, utilizando a motocicleta da marca Yamaha, modelo YBR 125 ED, cor vermelha, placa DHD-7915, de São José do Rio Preto,

de propriedade de Tiago.

No dia 16 de janeiro de 2017, Tiago trafegava com a motocicleta Yamaha, cor vermelha pela rua Eurípedes da Cruz, transportando Valdir na garupa, quando, na altura do nº 97, visualizaram as vítimas Kelly e Ana Claudia caminhando pela via e resolveram assaltá-las. Tiago parou a motocicleta, sendo que o garupa Valdir desceu do veículo, e com uma arma de fogo nas mãos, abordou as vítimas e exigiu a entrega dos aparelhos de celular que elas traziam consigo. As vítimas, com medo, acabaram entregando os seus celulares para Valdir, que subiu na garupa da motocicleta pilotada do Tiago e os dois acusados se evadiram do local na posse dos objetos subtraídos das vítimas.

No dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 20h20min, na rua Nelson Freitas, nº 661, Parque residencial Laurindo Tebar, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com o mesmo liame subjetivo e utilizando-se das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e execução do crime anterior, subtraíram, para si, uma bolsa contendo documentos pessoais, pertencentes a Bianca Basílio Pimenta, com o emprego de grave ameaça mediante o uso de arma de fogo contra esta, o que impediu a resistência da vítima. Desta feita, Tiago trafegava com a motocicleta Yamaha pela rua Nelson Freitas, transportando Valdir na garupa, quando, na altura do nº 661, visualizaram a Bianca caminhando pela via, quando resolveram assaltá-la. Tiago parou a motocicleta e o garupa Valdir desceu do veículo. Com uma arma de fogo nas mãos, abordou a Bianca e exigiu a entrega da bolsa que ela trazia consigo. A vítima, com medo, acabou entregando a bolsa, que continha os documentos pessoais, para Valdir, que subiu na motocicleta pilotada do Tiago e os dois acusados se evadiram do local na posse dos objetos subtraídos da vítima.

No dia 15 de fevereiro de 2017, logo após a prática do delito descrito no item acima, na rua Angelina Fineli, no bairro Retiro Orlando Santoliquido, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com o mesmo liame subjetivo, e utilizando-se das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes anteriores, subtraíram, para si, um telefone celular da marca Motorola, modelo G4, cor preta, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais), pertencente a Priscila Martimiano de Oliveira, com o emprego de violência física e grave ameaça, esta última mediante o uso de arma de fogo contra esta, o que impediu a resistência da vítima. Nesta ocasião, Tiago trafegava com a motocicleta Yamaha pela rua Angelina Fineli, no bairro Retiro Orlando Santoliquido, transportando Valdir na garupa, quando, visualizaram a vítima Priscila caminhando pela via e resolveram assaltá-la. Tiago parou a motocicleta, sendo que o garupa Valdir desceu do veículo, e com uma arma de fogo nas mãos, abordou a Priscila, e exigiu a entrega do aparelho de celular. A vítima acabou resistindo a abordagem, negando-se entregar o aparelho de celular, momento em que Valdir lhe desferiu o golpe conhecido como "gravata", visando imobilizá-la, e puxou fortemente o aparelho de celular que estava nas mãos da vítima, conseguindo subtraí-lo. Ato contínuo, Valdir subiu na motocicleta pilotada do Tiago e os dois acusados se evadiram do local na posse do objeto subtraído da vítima.

Por fim, consta que no dia 15 de fevereiro de 2017, logo após os crimes acima descritos, na rua Silvio Colturado, nº 819, no Jardins Simões, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com o mesmo liame subjetivo, e utilizando-se das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes anteriores, subtraíram, para si, uma bolsa tira colo, cor verde e palha, com desenho de uma flor, um aparelho de celular da marca Motorola, modelo Moto G, e um aparelho de celular da marca Samsung, modelo Galaxy S 6, avaliados em R\$760,00 (setecentos e sessenta reais), pertencentes a Luzia Iochie Kuruda Pietronte, com o emprego de grave ameaça mediante o uso de arma de fogo contra esta, o que impediu a resistência da vítima. Desta feita, Tiago trafegava com a motocicleta Yamaha pela rua Silvio Colturato, transportando Valdir na garupa, quando, na altura do nº 819, visualizaram Luzia caminhando pela via e resolveram assaltá-la. Tiago parou a motocicleta, o garupa Valdir desceu do veículo e com uma arma de fogo nas mãos abordou a Luzia, exigindo a entrega da bolsa e ela que trazia consigo, a qual continha dois aparelhos de celular. A vítima tentou resistir, mas Valdir colocou a arma no peito da vítima e puxou fortemente a bolsa, conseguindo subtraí-la. Em

seguida, Valdir subiu na garupa da motocicleta pilotada por Tiago e os acusados se evadiram do local na posse dos objetos subtraídos.

Ainda no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 23h30min, os acusados praticaram mais um assalto. No entanto, na madrugada do dia seguinte foram presos em flagrante delito, inclusive, na posse da motocicleta da marca Yamaha.

A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 198/199.

O réu Valdir Aparecido dos Santos Fernandes foi citado às fls. 267/268, apresentando resposta à acusação às fls. 284. O réu Tiago Rogério de Souza Lopes foi citado às fls. 289/290, apresentando resposta à acusação às fls. 296/297. As defesas foram apreciadas às fls. 299/300.

As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 215/235, 240/266 e 538/588).

Aos 21 de julho de 2021 a vítima Priscila Martimiano de Oliveira foi ouvida em audiência de instrução. Pelas partes houve a desistência da oitiva da vítima Bianca Basílio Pimenta, o que foi homologado por este juízo (fls. 456).

Em audiência em continuação realizada aos 13 de outubro de 2021, foi ouvida a vítima Ana Claudia Aparecida Oliveira (fls. 498).

Durante a audiência em continuação realizada em 29/06/2022, foi ouvida a testemunha Jorge Fernando Galavotti Filho e os réus interrogados.

Pelas partes houve a desistência da oitiva da vítima L.I.K.P. (fls. 624).

Por memoriais o Ministério Público e as defesas dos corréus requereram a improcedência da ação penal com absolvição dos acusados por insuficiência de provas. (fls. 634/643, 649/653 e 671/673).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente

Encerrada a instrução processual, nos termos da manifestação ministerial e das defesas, verifica-se que realmente inexistem elementos nos autos que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Na fase policial, a vítima Luzia Iochie Kuruda Pietronte explicou que na data dos fatos estava voltando para casa, quando uma moto de cor vermelha, ocupada por duas pessoas, chegou e parou próximo a ela. A vítima fez uma breve descrição das características físicas dos acusados e, em seguida, disse que o garupa desceu da motocicleta com uma arma em punho gritando para ela entregar sua bolsa. A vítima relatou que pediu para o acusado não levar a bolsa, pois nela havia o dinheiro que pagaria as contas de sua casa, mas como ele era mais forte e mais alto, puxou-a violentamente e Luzia não conseguiu mais segurar a bolsa. Após, disse que ele colocou a arma na altura do seu peito, dizendo "solta, solta a bolsa" e quando o garupa da motocicleta conseguiu retirar a bolsa de Luzia, ele evadiu-se do local. A vítima não conseguiu se lembrar de muitas características em razão do pânico que sofreu por ter uma arma apontada para ela e pela forma brusca e violenta que o meliante empregou para lhe arrancar a bolsa. Luzia não sofreu lesões e relatou que os objetos roubados foram: uma bolsa verde de couro, no valor de R\$ 150,00, 01 celular Galaxy S6, 01 celular Moto G, R\$ 290,00, além de outros objetos constantes no RDO 1880/2017 (fls. 58).

Na fase policial, a vítima Priscila Martimiano de Oliveira disse que caminhava pela Rua Angelina Fineli (numeral que não soube informar), sentido bairro-centro, no dia 15/02/2017, uma quarta-feira, quando, por volta das 20h45min, notou a aproximação de uma motocicleta marca Honda, modelo CG Titan (cor que não soube informar), ocupada por dois indivíduos desconhecidos, ambos do sexo masculino, que faziam uso de capacete. O garupa desceu da moto, colocando a mão direita sob a camiseta amarela, visivelmente fazendo menção de estar armado e se aproximou por trás, dando-lhe uma gravata e anunciando o assalto. Em seguida, a vítima gritou bem alto e por três vezes: "não, moço!", mas o acusado continuou a lhe manter dominada e exigiu a entrega do aparelho celular que levava consigo numa das mãos, qual seja, um Motorola, modelo Moto G4, cor preta, com capa rosa, de linha nº (17)99249-1319 e de IMEIS 354127076410730 e 354127076410748. A vítima passou a segurar o aparelho com as duas mãos, dificultando a subtração por parte do acusado, mas ele acabou dando-lhe um puxão que fez com que o aparelho, enfim, fosse solto. De posse do

celular, o acusado montou na garupa da moto e foram ambos embora do local. No dia seguinte a vítima procurou o plantão policial para registrar a ocorrência, momento em que foi convidada por policiais civis para visualizar diversas fotos criminais então disponibilizadas. Entre elas, reconheceu, sem quaisquer dúvidas, a foto de Valdir Aparecido dos Santos Fernandes como aquele que lhe subtraíra o aparelho celular (fls. 09).

Em juízo, a vítima Priscila Martimiano de Oliveira disse que estava caminhando pela rua, segurando o celular e uma bolsa que iria entregar para uma cliente, quando dois indivíduos de moto pararam ao lado da declarante e pediram uma informação. A declarante continuou a andar, o garupa da moto desceu, deu uma gravata na declarante, fez menção de estar armado e pediu para ela entregar o celular. A vítima ficou assustada. O indivíduo puxou o celular da mão da declarante e fugiu na moto. Não conseguiu reconhecer os réus porque estava noite e eles usavam capacete. Não recuperou o celular. A moto era modelo Titan, mas não se recorda da cor. Na fase policial, a vítima Bianca Basilio Pimenta compareceu à unidade policial para proceder ao reconhecimento de um indivíduo, o qual estaria na garupa de uma motocicleta de cor escura, fazendo o uso de arma de fogo e com o capacete levantado, e teria lhe roubado a bolsa contendo seus documentos pessoais. Após minuciosa análise de um retrato fotográfico da Ficha Criminal nº 25180, do acervo da DIG/DISE, pertencente à pessoa de nome Valdir Aparecido dos Santos, a vítima afirmou reconhecer, com toda certeza, de que se tratava de um dos indivíduos que lhe roubou, no entanto não soube descrever maiores características no tocante ao condutor da motocicleta (fls. 10/11).

Na fase policial, a vítima Kelly da Cruz Oliveira, no dia 20 de fevereiro de 2017, após minuciosa análise de um retrato fotográfico das Fichas Criminais nº 25180 e 35006, do acervo da DIG/DISE, pertencente a Valdir Aparecido dos Santos e a Tiago Rogério de Souza Lopes, respectivamente, a vítima afirmou reconhecer que se tratava dos indivíduos que lhe roubaram. Em declarações prestadas em 02 de outubro de 2018, Kelly explicou que na data do ocorrido, por volta das 22h, estava na rua Eurides da Cruz, conversando com sua amiga Ana Claudia Aparecida Oliveira, quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta CG Titan de cor vermelha a abordaram. Um deles desceu da moto e munido de uma arma de fogo foi em sua direção, apontando a arma para seu rosto e exigindo que lhe fosse entregue seu aparelho de celular e também de sua amiga Ana Claudia. Prontamente, e com muito medo do acusado, entregaram os respectivos celulares, enquanto o outro indivíduo permaneceu na moto, ligada. Após, evadiram-se do local dos fatos imediatamente. Ambos estavam de capacete e em nenhum momento descobriram o rosto, mas pôde reconhecer um deles pelos olhos e características físicas. Após o fato, a vítima ligou para a polícia militar que compareceu ao local e as orientaram a fazer o registro do boletim de ocorrência. Por fim, alguns dias depois a polícia civil entrou em contato para proceder ao reconhecimento fotográfico, mas até o momento das declarações não havia recuperado o aparelho (fls. 80).

Na fase policial, a vítima Ana Claudia Aparecida Oliveira, assim como a vítima Kelly, realizou o reconhecimento fotográfico de Valdir Aparecido dos Santos e de Tiago Rogério de Souza Lopes, a partir do acervo da DIG/DISE, afirmando terem sido os responsáveis pelo roubo de seu aparelho celular (fls. 15/16).

Em juízo, a vítima Ana Claudia Aparecida Oliveira disse que há quatro, cinco anos estava sentada com uma colega quando passou uma moto com dois indivíduos. Eles estavam armados, apontaram a arma e pegaram os celulares das mãos da depoente e de Kelly. Não se recorda da cor da moto, mas era antiga. Não reconheceu os acusados, pois eles estavam de capacete com viseira fechada e blusa de frio. Não recuperou o celular. Sabe que Kelly está morando atualmente em Londres, consultou no facebook, mas não soube fornecer o e-mail dela.

Na fase policial, a testemunha comum Jorge Fernando Galavotti Filho, investigador da polícia civil, elaborou relatório de investigação, no qual constou que na data de 16/02/2017 foram apresentados pela Polícia Militar junto à Central de Flagrantes, dois indivíduos, os quais se utilizaram de uma motocicleta, de cor vermelha, para praticar diversos roubos a transeuntes em diferentes pontos da cidade, mas restaram abordados por volta das 04h30min, nas proximidades do clube

Palestra. Apurou-se, diante das características repassadas por uma das vítimas à polícia, que foi possível identificar Tiago Rogério de Souza Lopes e Valdir Aparecido dos Santos Fernandes como possíveis autores de um roubo ocorrido horas antes, junto à Rua Borba Gato no bairro Jardim Paulista, onde ambos, fazendo uso de uma motocicleta e munidos de arma de fogo, subtraíram das vítimas Juan Siqueira de Freitas, Leandro Evangelista de Oliveira e Samara Pereira Menezes três aparelhos de telefone celular pertencentes a eles. Policiais militares ainda realizaram diligências junto à resistência de Valdir, morador do bairro Jd. Nova Esperança, onde foram localizados alguns aparelhos celulares e baterias, não sabendo declinar quanto à origem dos referidos objetos. Diante disso, os acusados foram submetidos a reconhecimento fotográfico por parte das referidas vítimas, as quais reconheceram, sem sombra de dúvidas, Tiago Rogério e Valdir Aparecido como seus roubadores. Os telefones, bem como a motocicleta utilizada na ação delituosa foram devidamente apreendidos em auto próprio, e os acusados foram presos em flagrante delito pela Autoridade Policial plantonista, conforme RDO nº 1887/2017 (fls. 139/142). Já na delegacia especializada, pesquisas foram realizadas com o escopo de atribuir a mesma prática criminosa aos acusados em tela, haja vista que nos meses de janeiro e fevereiro vários crimes de mesma natureza foram cometidos por indivíduos com as característica e modus operandi similares às práticas cometidas. Assim, mediante levantamentos feitos aos registros de autoria desconhecida pesquisados na delegacia especializada, foram identificadas outras vítimas da dupla criminosa, totalizando cinco indivíduos, os quais tiveram aparelhos celulares e bolsas roubadas por ambos. Ademais, diante de tais levantamentos, as vítimas foram devidamente intimadas e convidadas a proceder ao reconhecimento fotográfico dos acusados, ocasião em que todas os reconheceram como seus roubadores. Por fim, ressaltou que a dupla possuía registros criminais relativos às práticas de roubo, furto, lesão corporal e tráfico de drogas e que também agiram em área circunscricional pertencente ao 7º Distrito Policial (RDO nº 1906/13 plantão) (fls. 05/07).

Em juízo, a testemunha comum Jorge Fernando Galavotti Filho disse que em 2017, 16 de fevereiro, tomou conhecimento que dois indivíduos teriam sido presos pela PM. Conduziam uma moto vermelha. Era atribuído a eles um roubo com emprego de arma de fogo. As vítimas foram ao plantão e reconheceram os réus como autores do roubo. Já tinha conhecimento que uma dupla usava moto vermelha e praticava roubos nas cidades. Foram quatro situações distintas. Três delas na noite anterior ao dia 16/2. Os réus praticavam o roubo com capacete parcialmente levantado, na parte da cabeça. No mês de janeiro, teve contato com duas vítimas, Kely e Ana Claudia que narraram o fato delitivo. Elas reconheceram ambos. A vítima Bianca também disse que tinha sido vítima de roubo e reconheceu Valdir como sendo a pessoa que usou a arma de fogo. Luiza foi abordada pelo réu e entrou em luta corporal com um deles e ela reconheceu ambos, Valdir e Tiago. Priscila também foi abordada pelos réus que subtraíram os pertences dela. Os reconhecimentos foram feito por meio de fotos. As vítimas apontaram os réus inequivocamente os réus como autores dos roubos. Não sabe dizer se algum bem foi recuperado. Para o policial, eles não confessaram, não teve oportunidade de ter contato direto com os réus porque eles foram presos pela PM. Os reconhecimentos ocorreram a partir da prisão dos acusados.

Na fase policial, o réu Tiago Rogério de Souza Lopes disse que, na data dos fatos, estava na zona do meretrício desde a meia noite, consumindo drogas (cocaína) e bebida alcoólica, quando, por volta das 05h da manhã encontrou seu conhecido Valdir e saíram de moto, sentido ao centro desta localidade, até que acabou a gasolina do veículo. No momento em que empurravam a moto, policiais militares realizaram abordagem e, de início, os questionaram sobre uma bolsa e um aparelho celular, desferindo-lhes, ainda, dois socos em seu peito e dois tapas na cara de Valdir. O acusado negou terminantemente ter praticado algum delito (fls. 149).

Em juízo, o réu Tiago Rogério de Souza Lopes disse que no dia dos fatos não estava com Valdir. Estava na zona e passou a noite lá. Encontrou Valdir e pediu carona para ele. Quando estava indo para casa, foram abordados pelos policiais. Os policiais questionaram o arrastão de roubo e falaram que precisavam incriminar o acusado. Não tem nada a ver com os crimes em questão.

Na fase policial, o réu Valdir Aparecido dos Santos Fernandes disse que na data dos

fatos saiu de casa por volta das 04h30min para ir à zona do meretrício comprar drogas para o seu consumo e acabou encontrando seu conhecido Tiago. Se dirigiram para o centro da cidade, quando, nas proximidades do Clube Palestra acabou a gasolina da motocicleta, momento em que foram abordados por policiais militares. Por fim, Valdir negou terminantemente ter praticado algum delito (fls. 150). Em juízo, o réu Valdir Aparecido dos Santos Fernandes disse que encontrou o Tiago no dia. Estava empurrando sua moto porque tinha acabado gasolina. Os policiais chegaram acusando os réus e depois disso não se lembra de mais nada. Tinha moto YBR vinho. Não reconhece os roubos. Nem conhece Tiago, encontrou com ele na Zona e deu carona.

Os réus negam a prática do crime a eles imputados na denúncia desde a fase policial. Vale ressaltar que nenhum objeto foi apreendido em poder dos acusados.

A vítima P. M.D.O., ouvida em juízo, afirmou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, posto que eles estavam de capacete, no período noturno, estando ela muito nervosa. Embora ela tenha reconhecido um dos acusados por foto na delegacia, disse em juízo não se recordar desse reconhecimento.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima A.C.A.O. , que acrescentou que diante do tempo já passado, não se recorda mais se realmente reconheceu os roubadores através de fotos, na delegacia de polícia.

As demais vítimas não foram ouvidas em juízo, diante da não localização.

Nesse contexto, não há prova suficiente para condenação.

Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo" a absolvição é de rigor.

Neste sentido:

PROVA – INSUFICIÊNCIA PARA O VEREDICTO PROBATÓRIO. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio "in dubio pro reo", contido no artigo 386, VI do Código de Processo Penal. Absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação. Recurso provido. (TACrimSP – Ap. n. 1.136.569-9 – SP – 6ª Cam. Rel. Juiz Penteado Navarro – J. 12.05.99 – v.u.)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver os réus TIAGO ROGÉRIO DE SOUZA LOPES E VALDIR APARECIDO DOS SANTOS FERNANDES, da imputação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São José do Rio Preto, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA